UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Resolución Directoral N°.....00002615.....

Tocache, 28 SEP. 2026

Vistos: El Trámite Nº 016-2026058407, la Resolución Nº 00002064-2026, y demás documentos adjuntos que constan en (09) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, es facultad de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, como instancia de ejecución del Gobierno Regional, dependiente de la Dirección Regional de Educación, resolver en primera instancia las pretensiones solicitadas por los administrados de acuerdo a su naturaleza y estado de trámite;

Que, en la Resolución Directoral Nº 00002064, de fecha 21 de julio del 2026, se resuelve en el ARTÍCULO 1º.- Conceder, licencia con goce de remuneraciones por familiar directo que se encuentra con enfermedad en estado grave o terminal o sufra accidente grave a don Diógenes YAURI CASAVILCA, identificado con DNI Nº 20023398, profesor de la Institución Educativa Nº 0633, Nivel Secundaria, distrito de Uchiza y provincia de Tocache, a partir del 13.07.2026 al 19.07.2026, haciendo un total 07 días de licencia, adjunta el Formato de certificado médico – Ley Nº 30012;

Que, con Trámite Nº 016-2026058407, mediante el Oficio Nº 081-2026 IE.P.S.M. Nº 0633 "PUERTO PIZANA" - POLVORA, de fecha 09 de setiembre del 2026, la Dirección de la Institución Educativa Nº 0633, distrito de Pólvora y provincia de Tocache, remite la solicitud de licencia con goce por enfermedad de familiar directo de don Diógenes YAURI CASAVILCA, identificado con DNI Nº 20023398, profesor del Nivel secundaria, con vigencia del 02 de setiembre al 08 de setiembre del 2026, para lo cual adjunta Formato de certificado médico – Ley Nº 30012;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 031-2026-MINEDU, de fecha 26 de febrero del 2026, se resuelve en el **Artículo 1.-** Aprobar la norma técnica denominada "Disposiciones para el procedimiento de las licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial", establece lo siguiente: **5.5 Licencia por familiar directo que se encuentra con enfermedad en estado grave o terminal o sufra accidente grave**. **5.5.1** El profesor nombrado o contratado tiene derecho a gozar como máximo de siete (07) días calendario de licencia con goce de remuneraciones en los casos de tener hijo, padre o madre, cónyuge o conviviente legalmente reconocido, o persona bajo su curatela o tutela, que padezcan de enfermedad grave o terminal o hayan sufrido accidente que ponga en serio riesgo su vida, con el objeto de asistirlo. **5.5.2 Requisitos: a)** Solicitud presentada ante su jefe inmediato en un plazo máximo de dos (02) días hábiles de producido o conocido el diagnóstico con enfermedad de estado grave o terminal o del accidente que ponga en serio riesgo la vida del familiar directo. **b)** CM expedido conforme al formato aprobado mediante la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 008-2017-TR suscrito por el profesional de la salud habilitado, a través del cual se acredite la enfermedad en estado grave o terminal o accidente que ponga en serio riesgo la vida del familiar directo. **c)** Documento que acredite el vínculo con el familiar directo que se encuentra con enfermedad en estado grave o terminal, o que ha sido víctima de accidente que ponga en serio riesgo su vida, de acuerdo al siguiente detalle: **i.** Acta de nacimiento o DNI para acreditar el vínculo en caso de hijos. **ii.** Acta de nacimiento del profesor y el DNI del padre o madre, para acreditar el vínculo con el padre o la madre. **iii.** Acta de matrimonio para acreditar el vínculo con el

cónyuge. **iv.** Documentación notarial, judicial o registral para acreditar el vínculo con el conviviente legalmente reconocido. **d)** Documento que acredite el cuidado de la persona bajo curatela o tutela, que se encuentra con enfermedad en estado grave o terminal, o que ha sido víctima de accidente que ponga en serio riesgo su vida, de acuerdo al siguiente detalle: **i.** Copia de sentencia o resolución judicial que designa curador al solicitante. **ii.** Copia de sentencia o resolución judicial para la designación de la tutela al solicitante. **5.5.3** De no ser posible presentar los requisitos que acompañan a la solicitud dentro de los dos (02) días hábiles de producido o conocido el diagnóstico de la enfermedad en estado grave o terminal o del accidente que ponga en serio riesgo la vida del familiar directo, por existir obstáculo insuperable, el profesor debe expresar en su solicitud, con carácter de declaración jurada, que se encuentra incurso en las causales que habilitan el otorgamiento de la licencia conforme a ley. En este supuesto, podrá presentar la documentación dentro del plazo máximo de dos (02) días hábiles de obtenida la documentación correspondiente, ante la UGEL/ DRE donde se viene tramitando su licencia. **5.5.4** El profesor que se encuentre laborando en las áreas de gestión institucional, formación docente o innovación e investigación que requiere más días de licencia, puede solicitar un periodo adicional, a cuenta del descanso vacacional siempre y cuando cuenten con vacaciones pendientes de goce durante el año fiscal; la licencia se otorga de forma proporcional al récord vacacional acumulado al momento de solicitarla. La ampliación será por un plazo máximo de hasta treinta (30) días calendario. **5.5.5** De manera excepcional y única, la DRE/UGEL según corresponda, otorga este tipo de licencia por veintiún (21) días al profesor cuyo hijo menor de dieciocho (18) años sea diagnosticado de cáncer por el médico especialista, para lo cual debe adjuntar los documentos que acrediten el vínculo de parentesco con el menor y los documentos que sustenten su diagnóstico, conforme el procedimiento establecido para este tipo de licencia del numeral 5.5 de la presente norma técnica. **5.5.6** En caso el CM no acredite la condición de enfermedad en estado grave o terminal o accidente que ponga en serio riesgo la vida del familiar directo, el profesor debe reincorporarse a su centro de labores como máximo el día laborable siguiente de emitido dicho certificado. El tiempo no laborado no puede ser descontado ni considerado como ausencia injustificada ni implica una falta disciplinaria pasible de sanción, siempre que evidencie haber existido hospitalización del familiar directo y el profesor recupere los días dejados de laborar, en común acuerdo con su jefe inmediato.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN UE 303 * GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS * VISACIÓN * TOCACHE *

En atención a la norma mencionada, en el caso de don Diógenes YAURI CASAVILCA, identificado con DNI Nº 20023398, docente nombrado del Nivel secundaria de la Institución Educativa Nº 0633, distrito de Pólvora y provincia de Tocache, quien solicita licencia con goce por enfermedad de familiar directo desde el **02 de setiembre al 08 de setiembre del 2026**, adjuntando **Formato de certificado médico – Ley Nº 30012**. Con Resolución Directoral Nº 00002064 (21.07.2026), la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache le ha concedido licencia con goce de remuneraciones por familiar directo (madre: Maxima Casavilca de Yauri) por enfermedad en estado grave, por 07 días (a partir del 13.07.2026 al 19.07.2026). Por lo que, no corresponde a lo previsto en el numeral **5.5.1** de la disposición normativa, donde señala: El profesor nombrado o contratado tiene derecho a gozar como máximo de siete (07) días calendario de licencia con goce de remuneraciones en los casos de tener hijo, padre o madre, cónyuge o conviviente legalmente reconocido, o persona bajo su curatela o tutela, que padezcan de enfermedad grave o terminal o hayan sufrido accidente que ponga en serio riesgo su vida, con el objeto de asistirlo. En consecuencia, la petición presentada, es improcedente, por no cumplir con los requisitos previstos en la Resolución Viceministerial N° 031-2026-MINEDU;

De conformidad con la Constitución Política del Perú; Ley General de Educación Nº 28044; su Reglamento D.S. Nº 011-2012-ED; Ley Nº 28411; Ley Nº 29944 "Ley Nº 29944 "Ley de la Reforma Magisterial"; Resolución Viceministerial N° 031-2026-MINEDU; TUO de la Ley Nº 27444; y en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de licencia por incapacidad temporal a don **Diógenes YAURI CASAVILCA**, identificado con DNI Nº 20023398, docente nombrado del Nivel secundaria de la Institución Educativa Nº 0633, distrito de Pólvora y provincia de Tocache, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

00002615

ARTÍCULO 2.- DISPONER, que la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la administrada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO 3.- PUBLÍQUESE, la presente resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.ugeltocache.edu.pe).

Regístrese y Comuníquese

Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/DUGEL
EPMR/JA
VGER/JRR.HH.
SVTM/TA